ഭാരതീയ സുപ്രീം കോടതി

ക്രിമിനൽ അപ്പീൽ അധികാരിത
ക്രിമിനൽ അപ്പീൽ നമ്പർ 1751/2023

(സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷൻ (ക്രിമിനൽ)നമ്പർ 2161/ 2023 ൽ നിന്ന് ആവിർഭവിച്ചത്)

അബ്ദുൾ അൻസാർ .... **അപ്പീൽ വാദി**

കേരള സംസ്ഥാനം .... **എതിർകക്ഷികൾ**

വിധിന്യായം

അഭയ് എസ്. ഓക, J.

1. അപ്പീൽ നൽകുവാനുള്ള അപേക്ഷ അനുവദിച്ചു.

2. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ (ഐപിസി) സെക്ഷൻ 308 പ്രകാരം ശിക്ഷിക്കാവുന്ന കുറ്റത്തിന് അപ്പീൽ വാദിയുടെ ശിക്ഷ നിലനിർത്താൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് ഈ അപ്പീലിൽ ഉയരുന്ന ചോദ്യം.

പ്രസക്തമായ വസ്തുതകൾ

3. നിലവിലെ അപ്പീൽ വാദിയാണ് രണ്ടാം പ്രതി. ഒന്നാം പ്രതി സ്റ്റേജ് ക്യാരെജ് ബസ് ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു. അപ്പീൽ വാദിയായ രണ്ടാം പ്രതി കണ്ടക്ടറും, മൂന്നാം പ്രതി ക്ളീനറുമായിരുന്നു. ഒന്നാം സാക്ഷി ജോസിയ (പരിക്കേറ്റ) പ്രസ്തുത കാലയളവിൽ 8ാം ക്ളാസ്സിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്നു. ജോസിയയും, 7ാം സാക്ഷിയായ ഇളയ സഹോദരി ജൊവാനും സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിനായി കരിതമ്പ് ബസ് കാത്തുനില്പ്പ കേന്ദ്രത്തിൽ ബസ് കാത്ത് നില്ക്കുകയായിരുന്നു. പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ് പ്രകാരം, ബസ് ഈ ബസ് കാത്തുനില്പ്പ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ, 7ാം സാക്ഷി ജോവൻ മറ്റ് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ പിന്തുടർന്ന് ബസിൽ കയറി. ബസിൽ കയറാൻ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാം സാക്ഷി ജോസിയ തന്റെ ഒരു കാൽ ബസിന്റെ ഫുട്ബോർഡിൽ വച്ച് ബസിൽ കയറാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, ബസിൻ റെ ഫുട്ബോർഡിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന മൂന്നാം പ്രതി കൈകൾ കൊണ്ട്

അവളെ താഴേക്ക് തള്ളി. റോഡിൽ വീണ പെൺകുട്ടി ബസിന്റെ ഇടതുവശത്തെ പിൻചക്രത്തിനടിയിൽ പെട്ടു. ഇടുപ്പിലെ ഒടിവുകൾ ഉൾപ്പെടെ പെൺകുട്ടിക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾ സംഭവിച്ചു. ഒന്നാം സാക്ഷി ബസിൽ കയറാൻ കാത്തുനിൽക്കാതെ അപ്പീൽ വാദി മണി മുഴക്കിയതിന്റെ ഫലമായി ഒന്നാം നമ്പർ പ്രതി ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുവെന്നാണ് അപ്പീൽ വാദിക്കാരനെതിരായ ആരോപണം. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം 34ാം വകുപ്പ് r/w 279, 308 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ചുമത്തിയത്. 1,7 സാക്ഷികൾക്ക് പുറമെ അധ്യാപികയായ 2ാം സാക്ഷി സിസ്റ്റർ എൽസമ്മയും ഒരു പ്രധാന സാക്ഷിയായിരുന്നു. 1,7 സാക്ഷികൾ പഠിക്കുന്ന അതേ സ്കൂളിൽ അവർ അദ്ധ്യാപികയായിരുന്നു. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ അവർ അതേ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു, അതിനാൽ അവർ സംഭവത്തിന്റെ ദൃക്സാക്ഷിയാണ്.

4. ഒന്നാം പ്രതി ഡ്രൈവറെ അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി വെറുതെ വിട്ടു. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം 308, r/w 34 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റത്തിന് അദ്ദേഹം അപ്പീൽ വാദിയെയും 3ാം സാക്ഷിയെയും ശിക്ഷിച്ചു. ഇരുവർക്കും നാലുവർഷം കഠിന തടവും 5,000 രൂപ വീതം പിഴയും അദ്ദേഹം വിധിച്ചു. പിഴ അടയ്ക്കാത്ത പക്ഷം ആറ് മാസത്തെ കഠിന തടവ് ശിക്ഷയും വിധിച്ചു. പിഴത്തുകയിൽ നിന്ന് 7,500/- രൂപ കുറ്റകൃത്യത്തിനിരയായ ആൾക്ക് നൽകാൻ ഉത്തരവിട്ടു. അപവദിത വിധിന്യായത്തിലൂടെ അപ്പീൽ വാദിയും മൂന്നാം പ്രതിയും നല്കിയ അപ്പീൽ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു. ഹൈക്കോടതി 3ാം പ്രതിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം 308ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം അപ്പീൽ വാദി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും, 50,000/- രൂപ പിഴ അടയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ശിക്ഷ ഒരു വർഷമായി കുറക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവം 2005 നടന്നതാണെന്നും സംഭവ തീയതി മുതൽ 17 വർഷ കാലയളവ് കടന്ന് പോയെന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

<u>എതിർ സമർപ്പണങ്ങൾ</u>

5. മനഃപൂർവ്വം അല്ലാത്ത നരഹത്യ തെളിവ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അപ്പീൽ വാദിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ

വാദിച്ചു. 3ാം പ്രതി ക്ലീനർ ബസിന്റെ ഫുട്ബോർഡിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചു. പി. ഡബ്ല്യു. 1 ബസിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവളെ സഹായിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ബസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് പ്രസ്തുത വ്യക്തിക്കെതിരായ ആരോപണം എന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഡ്രൈവർക്ക് സൂചന നൽകിക്കൊണ്ട് അയാൾ മണി മുഴക്കിയെന്നും തൽഫലമായി ഒന്നാം നമ്പർ പ്രതി ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും 1ാം സാക്ഷി താഴെ വീഴുകയും ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും മാത്രമാണ് അപ്പീൽ വാദിക്കെതിരായ ആരോപണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മൂന്നാം സാക്ഷിയെ ഹൈക്കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിരിക്കുന്നതിനാൽ അപ്പീൽ വാദിയുടെ ശിക്ഷ നിലനിർത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചു. 2005 ഓഗസ്റ്റ് 18 നാണ് സംഭവം നടന്നതെന്നും ആയതിന് പതിനേഴര വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പീൽ വാദി 36 ദിവസം തടവ് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം മുഴുവൻ സമയവും ജാമ്യത്തിലായിരുന്നു.

6. ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ എല്ലാ യാത്രക്കാരും സുരക്ഷിതമായി ബസിൽ കയറുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ഒരു കണ്ടക്ടർ എന്ന നിലയിൽ അപ്പീൽ വാദിയുടെ കടമയാണെന്നും കൂടാതെ ബസിന്റെ വാതിൽ അടയ്ക്കുകയും അതിനുശേഷം ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഡ്രൈവർക്ക് സിഗ്നൽ നൽകുന്നതിന് മണി അടിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് അപ്പീൽ വാദിയുടെ കടമയെന്നും എതിർകക്ഷിയായ സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ സ്കൂളുകളിൽ എത്താൻ ബസിൽ കയറാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് അപ്പീൽ വാദിക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിനാൽ, മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാതെ മണി മുഴക്കുന്ന പ്രവൃത്തി, ബസിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരന്റെ മരണത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിവുള്ളതായി അനുമാനിക്കാം. ഒന്നാം സാക്ഷിക്ക് സംഭവിച്ച പരിക്കുകൾ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പരിക്കുകൾ വളരെ ഗുരുതരമാണെന്നും എന്നാൽ ഭാഗ്യവശാൽ ഒന്നാം സാക്ഷി രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിനാൽ, സെക്ഷൻ 308 പ്രകാരമുള്ള കുറ്റകൃത്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് അദ്ദേഹം സമർപ്പിക്കുന്നു.

കോടതിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട്

7. ഒന്നാം സാക്ഷിയുടെ തെളിവുകൾ ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ ചീഫിലെ (മുഖ്യവിചാരണ) ടിയാളുടെ മൊഴി ഇപ്രകാരമാണ്:

" "ജോവനും (7ാം സാക്ഷി, എന്റെ സഹോദരി) ഞാനും സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിനായി കരിത്തമ്പ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. പൊൻമാങ്കൽ എന്ന ബസ് വന്നിരുന്നു. ആ ബസ്സിൽ നല്ല തിരക്കായിരുന്നതിനാൽ അടുത്ത ബസിൽ കയറാമെന്ന് ഞാൻ ജോവാനോട് പറഞ്ഞു. തനിക്കു സ്പെഷൽ ക്ലാസ്സ് ഉണ്ടെന്നും അതിനാൽ നമ്മൾ ഈ ബസ്സിൽ കയറുമെന്ന് ജോവാൻ. ഞങ്ങൾ വരിയായി നിന്നാണ് ബസ്സിൽ കയറുന്നത്. ജോവാൻ ബസ്സിൽ കയറി. ജോവന്റെ യാത്രാകൂലി എന്റെ കൈവശമായിരുന്നു. ജോവാൻ ഏഴാം ക്ളാസ്സിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്നു. ജോവാൻ കയറിയതിനു ശേഷം 2 മുതിർന്ന പെൺകുട്ടികൾ ബസ്സിൽ കയറി. ക്ളീനർ ബസ്സിനകത്തു നില്ക്കുകയായിരുന്നു. **ഞാൻ എന്റെ ഒരു കാൽ ബസ്സിനകത്തു വച്ച് കൊണ്ട് ബസ്സിൽ കയറി. അപ്പോഴേക്കും ബസ് നീങ്ങി. എന്നെ പിടിക്കാൻ ഞാൻ ക്ലീനറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ക്ലീനർ എന്നെ പിടിക്കാൻ വന്നുവെങ്കിലും പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ തെറിച്ചു പുറത്തേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്തു.** ഞാൻ ബസ്സിനടിയിൽ വീണു. ഞാൻ അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു.

(ഊന്നൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു)

8. തന്റെ ഇളയ സഹോദരി (7ാം സാക്ഷി) ബസിൽ കയറിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ താൻ ബസിൽ കയറുമായിരുന്നില്ലെന്ന് എതിർ വിസ്താരത്തിൽ ഒന്നാം സാക്ഷി പ്രസ്താവിച്ചു. സഹോദരിയുടെ യാത്രാകൂലി തന്റെ കൈവശമായിരുന്നതിനാൽ ഒന്നാം സാക്ഷി ബസ്സിൽ കയറാൻ ശ്രമിച്ചു. സംഭവ സമയത്ത് 2ാം സാക്ഷി സിസ്റ്റർ എൽസമ്മ അതേ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. തന്റെ സ്കൂളിലെ ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ ബസിൽ കയറിയെങ്കിലും തിരക്കേറിയതിനാൽ ബസിൽ കയറേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചതായി അവർ പറഞ്ഞു. ഒന്നാം സാക്ഷി ബസിൽ കയറാൻ

ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ, മണി മുഴങ്ങുകയും ബസ് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയും അതിന്റെ ഫലമായി ടിയാൾ ഫുട്ബോർഡിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്തതായി അവർ പറഞ്ഞു. 7ാം സാക്ഷി ഭാഗികമായി പ്രോസിക്യൂഷനെ പിന്തുണച്ചില്ല. ഒന്നാം സാക്ഷി മറ്റൊരു ബസ്സിൽ കയറാമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചതായി 7ാം സാക്ഷി മൊഴി നല്കി. എന്നിരുന്നാലും, സ്പെഷൽ ക്ലാസ്സ് ഉള്ളതിനാൽ അതെ ബസ്സിൽ കയറണമെന്ന് ടിയാൾ നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു. ഒന്നാം സാക്ഷി ബസിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കണ്ടക്ടർ മണി മുഴക്കിയതായി അവർ പറഞ്ഞു.

9. 1988 ലെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച 1989 ലെ കേരള മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ നിയമങ്ങളെ (ചുരുക്കത്തിൽ, "കേരള നിയമങ്ങൾ") പ്രോസിക്യൂഷൻ ആശ്രയിച്ചു. ചട്ടം 89 പ്രകാരം, കണ്ടക്ടർമാരുടെ പെരുമാറ്റം, ചുമതലകൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രോസിക്യൂഷൻ ആശ്രയിക്കുന്ന റൂൾ 89-ലെ ക്ലോസ് (ഒ) അനുസരിച്ച്, മറ്റേതെങ്കിലും വാഹനത്തിൽ കയറുന്നവരെയും കയറാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നവരെയും തടസ്സപ്പെടുത്താതിരിക്കേണ്ടത് കണ്ടക്ടറുടെ കടമയാണ്. ഈ കേസിൽ ക്ലോസ് (ഒ) ബാധകമല്ല എന്നത് വ്യക്തമാണ്.

10. രണ്ടാം സാക്ഷി സിസ്റ്റർ എൽസമ്മയുടെ തെളിവിൽ നിന്നും ബസ് പൂർണ്ണമായും നിറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും അതിനാൽ അവർ അതിൽ കയറിയിട്ടില്ലെന്നും വ്യക്തമാണ്. ബസ്സിൽ നിറയെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഒന്നാം സാക്ഷിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് . ടിയാൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച്, 7ാം സാക്ഷിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതിനാൽ, 7ാം സാക്ഷി ബസിൽ കയറി. 7ാം സാക്ഷിയുടെ ബസ് ടിക്കറ്റ് ഒന്നാം സാക്ഷിയുടെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഒന്നാം സാക്ഷി ബസിൽ കയറാൻ ശ്രമിച്ചു. ഒന്നാം സാക്ഷി ബസിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മണി മുഴങ്ങിയതായി രണ്ടാം സാക്ഷിയും 7ാം സാക്ഷിയും പറഞ്ഞു. അവരുടെ എതിർ വിസ്താരം പരിശോധിച്ച ശേഷം, പറഞ്ഞ മൊഴി അവിശ്വസിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു. അപ്രകാരം ഒന്നാം സാക്ഷി ബസിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പീൽ വാദി ഡ്രൈവർക്ക് സിഗ്നൽ നൽകി.

11. 308ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം മനഃപൂർവ്വം അല്ലാത്ത നരഹത്യ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ്. അതിനാൽ, കുറ്റകരമായ നരഹത്യ നടത്താൻ അപ്പീൽ വാദിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

12. ഒന്നാം സാക്ഷിയുടെ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നതിനോ ടിയാളുടെ മരണത്തിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കാനോ അപ്പീൽ വാദിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നത് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ് അല്ല. മണിയടിക്കുന്ന നടപടി മൂലം മരണം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അപ്പീൽവാദിക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. മണിയടിക്കുമ്പോൾ തന്റെ പ്രവൃത്തി ഒന്നാം സാക്ഷിയുടെ മരണത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് പരാതിക്കാരന് അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പറയാനാവില്ല. ബസിൽ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. ക്ലീനർ ഫൂട്ട് ബോർഡിനടുത്ത് നില്ക്കുകയായിരുന്നു. അതിനാൽ, ഐ.പി.സി 299-ാം വകുപ്പ് അനുശാസിക്കുന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും അഭാവത്തിൽ, മനഃപൂർവ്വം അല്ലാത്ത നരഹത്യ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അപ്പീൽവാദിയുടെ പ്രവൃത്തി ഒന്നാം സാക്ഷിയുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, അയാൾ കൊലപാതകത്തിന് തുല്യമല്ലാത്ത, മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്ക് കുറ്റക്കാരനാകുമെന്ന കേസല്ല ഇത്.

13. 1973 ലെ ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമം(ചുരുക്കത്തിൽ, "സിആർപിസി") 222ാം വകുപ്പിലെ ഉപവിഭാഗം (2) ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തത്വങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, അപ്പീൽ വാദി താൻ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കുറ്റവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ചെറിയ കുറ്റകൃത്യമായ മറ്റേതെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കോടതിക്ക് പരിഗണിക്കാൻ കഴിയും.

14. ഇനി നമുക്ക് ഐ.പി.സിയുടെ 338 വകുപ്പ നോക്കാം, അത് ഇപ്രകാരമാണ്:

> **"338. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനോ വ്യക്തിഗത സുരക്ഷയോ അപകടത്തിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഗുരുതരമായ പരിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു.–** മനുഷ്യജീവനെയോ മറ്റുള്ളവരുടെ വ്യക്തിഗത സുരക്ഷിതത്വത്തെയോ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ധൃതിപിടിച്ചോ അശ്രദ്ധമായോ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി

ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരെയെങ്കിലും കഠിനമായി പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്നയാൾക്ക്, ഒന്നുകിൽ രണ്ട് വർഷം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന തടവോ പിഴയോ ശിക്ഷ ലഭിക്കും, പിഴ ആയിരം രൂപ വരെ നീളാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി."

പ്രസ്തുത സമയത്ത് ബസ്സിൽ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിരവധി യാത്രക്കാർ കാത്തുനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ, യാത്രക്കാരെ പരിപാലിക്കേണ്ടത് ഒരു കണ്ടക്ടർ എന്ന നിലയിൽ അപ്പീൽ വാദിയുടെ കടമയായിരുന്നു. അതിനാൽ മണി അടിച്ച് ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഡ്രൈവർക്ക് സിഗ്നൽ നൽകുന്നതിനുമുമ്പ്, എല്ലാ യാത്രക്കാരും സുരക്ഷിതമായി ബസിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം പരിശോധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ബസിന്റെ വാതിലിനു സമീപം നിൽക്കുകയായിരുന്ന മൂന്നാം പ്രതിയായ ക്ലീനറിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ഉറപ്പ് വരുത്താമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, താൻ എടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായ ആ മുൻകരുതലും അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചില്ല. അതിനാൽ, ജാഗ്രത പാലിക്കാനുള്ള തൻറെ കടമ നിർവഹിക്കാത്ത അപ്പീൽ വാദി അശ്രദ്ധമായും അലക്ഷ്യമായും പ്രവർത്തിച്ചു. പ്രസ്തുത ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ, ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ ബസ് കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് അപ്പീൽ വാദിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു, അതിനാൽ ഡ്രൈവർക്ക് സിഗ്നൽ നൽകുന്നതിനുമുമ്പ് എല്ലാ യാത്രക്കാരും ബസിൽ കയറിയിരുന്നോ എന്ന് അപ്പീൽ വാദി പരിശോധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ, ബസിൽ യാത്രക്കാർ ശരിയാം വണ്ണം കയറിയോ എന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. തന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ, അശ്രദ്ധയായി പ്രവർത്തിച്ചതിൽ അയാൾ കുറ്റക്കാരനാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അശ്രദ്ധയാണ്. അപ്പീൽ വാദിയുടെ അശ്രദ്ധ മൂലം മനുഷ്യജീവന് അപകടത്തിലായി എന്നതാണ് വസ്തുത. ഇടുപ്പെല്ലിന് ഒടിവുണ്ടായതിനാൽ ഒന്നാം സാക്ഷിക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കുപറ്റി.

15. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഐ.പി.സി 338 പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ അപ്പീൽ വാദി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. വിചാരണയ്ക്കിടെ തനിക്കെതിരായ അശ്രദ്ധയുടെ ആരോപണങ്ങൾ

സംബന്ധിച്ച അപ്പീൽ വാദിക്ക് മതിയായ അറിവുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ യാതൊരു മുൻവിധിയും ഉണ്ടാകില്ല. അതിനാൽ ഐ.പി.സി സെക്ഷൻ 338 പ്രകാരം കുറ്റം ചുമത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നത് മാരകമായിരിക്കില്ല. ഐ.പി.സി 338 പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റത്തിന് തടവ് കാലാവധി രണ്ട് വർഷം വരെ നീട്ടാൻ കഴിയും. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, സംഭവം 2005 ലാണ്. ഇതുവരെ, അപ്പീൽ വാദി 36 ദിവസം മാത്രമാണ് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ, സംഭവം 2005 ൽ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതും മറ്റ് വസ്തുതാപരമായ വശങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, കേസിന്റെ വസ്തുതകളിൽ ആറ് മാസത്തെ ലളിതമായ തടവ് ശിക്ഷ ഉചിതമായ ശിക്ഷയായിരിക്കും. ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം 50,000 രൂപ അപ്പീൽവാദി കോടതിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. 13-ാം വയസ്സിൽ ഒന്നാം സാക്ഷിക്ക് സംഭവിച്ച ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, ടിയാൾക്ക് മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം. 50, 000/- രൂപ പിഴയാണ് ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചത് ആയത് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകം നിക്ഷേപിച്ച തുകയായ .50,000/- രൂപയ്ക്ക് പുറമേ, Rs.25,000/- അധികം നിക്ഷേപിക്കാൻ അപ്പീൽ വാദിയോട് ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

16. അതിനാൽ അപ്പീൽ വാദി - 2-ാം പ്രതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപവദിത വിധികൾ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. ഐ.പി.സി 308-ാം വകുപ്പിന് പകരം ഐ.പി.സി 338 പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റത്തിനാണ് ടിയാളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പീൽ വാദി ആറുമാസത്തെ ലളിതമായ തടവ് അനുഭവിക്കണം. ഇതിനകം അനുഭവിച്ച ജയിൽവാസ കാലയളവിലേക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് അവകാശപ്പെടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അർഹതയുണ്ട്.

17. അപ്പീൽ വാദി ആകെ .75,000/- രൂപ അടയ്ക്കണം, അതിൽ .50,000/- രൂപ ഇതിനകം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത തുകയിൽ നിന്ന്, 45,000/- രൂപ ഇരയ്ക്ക് / ഒന്നാം സാക്ഷിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകും. ബാക്കി തുക, 5,000 രൂപ, സംസ്ഥാന സർക്കാരിലേക്ക് പോകും. ഇന്ന് മുതൽ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ വിചാരണ കോടതിയിൽ നിക്ഷേപമായി 25,000 രൂപ അധിക തുക അടയ്ക്കാനാണ് അപ്പീൽ വാദിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത തുക ഒന്നാം സാക്ഷിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകുകയും ചെയ്യും. പ്രസ്തുത തുക അടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ, അപ്പീൽ വാദി ഒരു മാസത്തെ

സാധാരണ തടവ് അനുഭവിക്കണം. അതനുസരിച്ച്, മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകളിൽ അപ്പീൽ ഭാഗികമായി അനുവദനീയമാണ്. ബാക്കിയുള്ള ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതിനായി ടിയാളെ ജയിലിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ വിചാരണ കോടതിയെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് ഇന്ന് മുതൽ നാലാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വിചാരണ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങാൻ കോടതി അപ്പീൽ വാദിയോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ വിധിന്യായതിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് വിചാരണക്കോടതിക്ക് കൈമാറേണ്ടതാണ്.

....J

(അഭയ് എസ്. ഓക)

....J

(രാജേഷ് ബിൻഡൽ)

ന്യൂഡൽഹി;

2023 ജൂലൈ, 5.

ബാദ്ധ്യതാ നിരാകരണം: പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്ത വിധിന്യായം വ്യവഹാരിയുടെ ഭാഷയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രിത ഉപയോഗത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്; മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതല്ല. എല്ലാവിധ പ്രായോഗികവും ഔദ്യോഗികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിധിന്യായങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പാണ് ആധികാരികം, അത് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ആധികാരികമായി ഉടരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.